رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٤٧ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٣٩ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - نقل وظيفة - إلغاء النقل - تحصن القرار الإداري - استقرار المراكز النظامية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء نقله إلى جهة إدارية أخرى - الثابت صدور قرار المدعى عليها وقرار جهة إدارية أخرى بمناقلة المدعي مع موظف آخر، وبعد مباشرة المدعي للوظيفة المنقول إليها لعدة أشهر صدر قرار المدعى عليها بإلغاء نقل المدعي لعدم مباشرة الموظف الآخر لديها - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى أن المناقلة مشروطة بمباشرة الموظف الآخر لدى المدعى عليها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن الأصل هو تحصن القرارات الإدارية في مواجهة الجهة الإدارية، وأن قرار المدعى عليها بنقل المدعي صدر وفق النظام ونفذ بإخلاء طرف المدعي ومباشرته للوظيفة المنقول إليها؛ ومن ثم تكون المدعى عليها ألزمت نفسها بآثاره بعد تحصنه دون سحبه أو إلغائه - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (٨٤) لعام ١٤٢٩هـ، بشأن العدول عن مبدأ عدم تحصن القرارات في مواجهة الإدارة إلى تحصنها مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القرار.
- المواد (٦٠، ٦١، ٦٢، ٢١٠/و) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى في طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإخلاء طرفه حيث صدر قرار مناقلة بينه وبين موظف في إمارة منطقة المدينة المنورة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ وتم إلغاء قرار المناقلة برقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ، فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت (بأن قرار المناقلة مشروط بانتقال موظف الإمارة (...) ولم يباشر العمل في الوزارة كما لم يصدر فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة إخلاء طرف للموظف (...) فإخلاء طرف الموظف لجهة خارج الوزارة يتطلب نقل رواتبه والتزاماته المالية للجهة المراد النقل إليها وكذلك تسليم العهد إن وجدت لإدارة المستودعات والإدارة المالية بالفرع واعتماد ذلك من مدير عام فرع الوزارة) فيما سألت الدائرة المدعي عن عمله من تاريخ صدور قرار المناقلة إلى تاريخ إلغاء

القرار؟ فذكر بأنه عمل مدة شهرين تقريباً في الإمارة، وتم إيقاف راتبه من الوزارة، وبعدها عاد للعمل بالوزارة بشكل مؤقت حتى الانتهاء من المعاملة بشكل نظامي. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الإجراءات التي تمت خلال الشهرين؟ فذكر بأنه عد منقطعاً عن العمل، فيما أكد المدعي على دعواه وأن الوزارة قامت بإلغاء القرار دون الرجوع للإمارة، فيما ذكر ممثل المدعى عليها بأن الموظف المنقول من الإمارة لا يرغب النقل، وذكر المدعي بأن عدول الموظف بالإمارة عن طلب النقل كان قبل صدور القرار من المدعى عليها كما أن عدوله كان بعد صدور قرار الإمارة بأكثر من (١٥) يوماً، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة الاكتفاء بهذا القدر من المرافعة، وأصدرت حكمها هذا لما يلي.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإخلاء طرفه؛ فإن دعواه من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن المحكمة مختصة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما تنظرها الدائرة عملاً بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. ومن الناحية الشكلية للدعوى، فإن المدعي يطعن في قرار المدعى عليها السلبي المتمثل في امتناعه عن إخلاء طرفه، وبما

أن القرار السلبي يعد مستمر الأثر لا يتقيد بميعاد محدد للطعن عليه بالإلغاء؛ فإن الدعوى تعتبر مقبولة شكلاً. وأما من الناحية الموضوعية للدعوى، فإنه لما كان من المستقر عليه قضاءً أنّ لجهة الإدارة سلطتها التقديرية في تسيير شؤون المرفق شريطة أن تكون قراراتها مشروعة وتهدف منها إلى تحقيق مصلحة عامة، وأنّ هذه السلطة التقديرية تخضع لرقابة القضاء الإداري في حدود مبدأ المشروعية، ولما كان التعيين وتحسين الوضع والنقل والترقية من القرارات التي يجوز لجهة الإدارة اتخاذها وفقاً لسلطتها التقديرية، لذا فإنه لا ملزم لجهة الإدارة بإصدار هذه القرارات، ويقع على عاتقها وحدها وفقاً لسلطتها التقديرية تقرير ما تحتاج إليه، ولا يقبل الطعن عليها في ذلك ما لم يكن ثمة تعسف في اتخاذ هذه القرارات أو مخالفة لهدي النظام وسننه، ولما كان المدعي يطعن على قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات نقله، ولما كان من الثابت ما نصت عليه المادة (٦١) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أنه: "يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان إلى آخر، أو من وظيفته إلى وظيفة أخرى بعد التأكد من توافر شروط الوظيفة المراد نقله إليها وفقاً لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وقواعد النقل الواردة في اللائحة"، كما نصت المادة (٦٢) من ذات اللائحة على أنه: "إذا كان النقل من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى فيشترط موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف قبل إصدار قرار النقل، وعدم تمكين الموظف من مباشرة عمله في الجهة المنقول إليها إلا بعد إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها، ويكون تاريخ إخلاء طرفه من

الجهة المنقول منها وإثباته في الجهة المنقول إليها هو تاريخ المباشرة الفعلية في الجهة المنقول إليها"، ولما كان الثابت أن قراري النقل الصادرين من المدعى عليها وإمارة منطقة المدينة المنورة قد تضمنت وجوب إخلاء طرف الموظفين قبل اعتماد وإنفاذ قرار النقل، وأن النقل مشروط بانتقال الطرفين، ولما كان الموظف (...) قد عدل عن قرار النقل وتم الكتابة عن ذلك من قبل جهة عمله بمركز سليلة جهينة برقم (...) في ١٤٤٣/٦/٢٠هـ الموجه إلى محافظة العيص وذلك قبل إجراءات إخلاء الطرف، كما أن المدعى عليها حددت إجراءات إخلاء الطرف في حال النقل الخارجي بأن يصدر من فرع الوزارة وفق نموذج مرفق بملف الدعوى ولا يصدر من الإدارات التابعة للفرع مما يعني والحال ما ذكر عدم استكمال إجراءات إخلاء الطرف ويترتب عليه عدم إنفاذ قرار النقل. وأما ما تقدم به المدعي مما يثبت إخلاء طرفه صادر من إدارة مرتبطة بالفرع فهو بداية إجراءات ويتم استكمال باقي الإجراءات من الفرع، وبما أن المستقر عليه في هذا الشأن أن للإدارة حق الاعتصام بقرينة الصحة والسلامة المقررة للقرارات الإدارية، والتي مؤداها اعتبار القرار الإداري صحيحاً ومنتجاً لآثاره النظامية حتى يقوم الدليل على العكس، وعلى من يدعي مخالفة هذا القرار للنظام أو مشوبته بأي عيب آخر من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية المنصوص عليها نظاماً أن يثبت ما يدعيه، وهو ما لم يظهر في أوراق الدعوى، وبما أن النقل من إدارة إلى إدارة أخرى أمر تتمتع جهة الإدارة ببسط سلطتها التقديرية بشأنه حسب المصلحة العامة للعمل وتسيير المرفق العام، ولا معقب عليها قضاءً إلا

إذا ظهر انحرافها في تلك السلطة وليس للقضاء من سبيل في إلزام الجهة بما لم يلزمها به النظام، وإنما يتم توجيهه للعمل في أي إدارة حسب مصلحة العمل وما تراه جهة الإدارة في تسيير المرفق العام إذا كانت مناسبة لخبراته العملية وما يحمله من شهادات علمية، ولما أصدرت المدعى عليها قرار المناقلة كان مشروطاً بمباشرة البديل عوضاً عن الموظف المنقول، وبناءً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها لعدم قيام الدعوى على سند صحيح من النظام، وهو ما تقضي به. ولا ينال من ذلك صدور قرار بإلغاء قرار المناقلة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ دون الرجوع إلى المدعي أو إمارة منطقة المدينة المنورة وذلك بعد تاريخ رفع الدعوى؛ ذلك أن قرار إلغاء المناقلة إجراء إداري بحت يحاسب المقصر عن عدم إجرائه، ولا يترتب على عدم إصداره وجوب إنفاذ قرار لم يستكمل الشروط الواجبة، وكلا الموظفين يباشر عمله في الإدارة التابع لها مدة تتجاوز الستة أشهر.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) ضد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسساً طلبه على: أنه تم إخلاء طرفه بالخطاب رقم

(...) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العيص بناءً على قرار المناقلة والذي نص على الآتي: "صورة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العيص لإخلاء طرف الموظف (...)"، وأنه باشر العمل بالإمارة بناءً على قرار المناقلة وبعد إخلاء طرفه من الشؤون الإسلامية، وأن قرار المناقلة لم يتم إلغاؤه إلا بعد تسعة أشهر وبعد تقدمه للمحكمة الإدارية، كما أن صدوره كان بعد عدول الموظف الآخر في المناقلة.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن امتناع المستأنف ضدها من إنفاذ قرار نقل المستأنف وإخلاء طرفه حسب دعوى المستأنف قد أفصحت عنه بإصدارها للقرار رقم (٤١٨٦٦/٢/٨) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ المتضمن إلغاء قرار المناقلة رقم (٨٩٨٨٥/٢/٨) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ واعتباره كأن لم يكن، وحينئذٍ فتصبح حقيقة دعوى المستأنف هي الطعن في القرار رقم (٤١٨٦٦/٢/٨) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ وما ترتب عليه من آثار، أخصها ما أورده في صحيفة دعواه من طلب إنفاذ قرار نقله السابق وإخلاء طرفه. وأن الثابت من مستندات الدعوى صدور قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم (٨٩٨٨٥/٢/٨) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ المتضمن نقل المستأنف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى إمارة منطقة المدينة المنورة، وبناءً على قرار النقل تم إخلاء طرف المستأنف من مرجعه بموجب خطاب مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العيص رقم (٣٦٠/٣٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ اعتباراً من تاريخ الخطاب، كما باشر العمل على الوظيفة

المنقول إليها في محافظة العيص التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة في نفس اليوم بموجب خطاب محافظ العيص رقم (٧١٦٦٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ، واكتسب بذلك الحقوق والمزايا المترتبة على هذه الوظيفة وعلى هذا النقل، واستقرت بهذا القرار المراكز النظامية، إلا أن المستأنف ضدها وبعد ثمانية أشهر من قرار النقل قامت بإلغائه واعتباره كأن لم يكن وسببت قرارها بأنه بسبب عدم مباشرة موظف الإمارة للوظيفة المنقول إليها بعد صدور قرار النقل. ولما كان الأصل في القرارات الإدارية المعيبة هو تحصنها في مواجهة الإدارة تغليباً لمبدأ استقرار الأوضاع والمراكز النظامية كما استقر عليه قضاء ديوان المظالم ورسخه قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (٨٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٠هـ، واستثنى من هذا الأصل القرارات المعيبة غير الجديرة بالحماية وهي: القرارات المنعدمة، والقرارات الصادرة نتيجة غش أو تدليس، والقرارات التي لم تنشر أو يعلن عنها لأصحاب الشأن، والقرارات التي يوجب النظام أو يجيز إلغاءها أو سحبها، والقرارات الصادرة تنفيذاً لقاعدة تنظيمية تنشئ مراكز نظامية بنفسها، والقرارات التي تعارض حجية الشيء المقضي به، والقرارات الصادرة بتسويات خاطئة للمرتبات وما في حكمها. والثابت أن قرار المستأنف ضدها بنقل المستأنف على وظيفة لدى إمارة منطقة المدينة المنورة بموجب ما لديها من سلطة تقديرية وبعد موافقة الجهة المنقول إليها يعد قراراً صحيحاً ومشروعاً، ومنتجاً لآثاره، وصادراً من مختص، وفقاً للأنظمة واللوائح، ومنها المادة (٦٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بقرار

وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ من أنه: "يجوز نقل الموظف بترقية أو بدون من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى بعد موافقة الجهة التي يعمل بها بعد أن تتأكد الجهة الراغبة في نقله من توافر الشروط اللازمة لذلك"، وهي بإصدارها لذلك القرار قد استنفذت سلطتها ولم يكن ثمة ملزم لها بإصداره، لكنها بإصدارها للقرار أصبحت ملزمة بآثاره التي ألزمت نفسها بها بعد أن أصبح القرار نافذاً بإخلاء طرف المستأنف من مرجعه ومباشرته للوظيفة المنقول عليها، وتحصن قرارها بمضي المدة النظامية للتظلم منه دون سحبه أو إلغائه. وإذا كان الأصل في القرارات الإدارية المعيبة هو تحصنها في مواجهة الإدارة إلا ما استُثني، فإن تحصن القرارات الإدارية السليمة -والتي أنشأت حقوقاً واستقرت بها المراكز النظامية- تتحصن من باب أولى، وبناءً على ما سبق فإن الحقوق التي اكتسبها المستأنف حقوق مشروعة، ولا يجوز للمستأنف ضدها بعد ذلك المساس بها بالإلغاء أو التعديل لتحصن قرارها من ذلك؛ وبالتالي فإن قرار إلغاء المناقلة رقم (٤١٨٦٦/٢/٨) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ يُعد قراراً إدارياً غير مشروع لمساسه بمركز نظامي مستقر، ولإخلاله بحق مكتسب بطريقة مشروعة. ولا ينال من ذلك ما بررت به المستأنف ضدها سبب إلغاء القرار؛ لأنها لم تقم بذلك الإلغاء إلا بعد تحصن القرار بمضي مدة الطعن في القرارات الإدارية، وقد ترتب عليه حقوق للمستأنف والإخلال بها يؤدي للإضرار به، خاصة أن نتيجة عدم مباشرة الموظف الآخر للوظيفة المنقول إليها خلال خمسة عشر يوماً هو إنهاء الخدمة وفقاً لما

نصت عليه الفقرة (و) من المادة (٢١٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وليس نتيجة ذلك إلغاء قرار النقل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار (إلغاء قرار المناقلة) رقم (٤١٨٦٦/٢/٨) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ، وما ترتب عليه من آثار، أخصها استكمال إجراءات إخلاء طرف المستأنف من الوظيفة رقم (...) بمسمى (كاتب) بالمرتبة الخامسة الدرجة الثامنة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الإداري المؤرخ في ١٤٤٤/٢/٢٥هـ المتضمن إلغاء قرار المناقلة وما ترتب عليه من آثار.